

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2445/2533

บริษัท เอเชียน ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เจริญยนต์ ตาก สิน

ที่ 1 กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 802, มาตรา 1055, มาตรา 1080, มาตรา 1249

ป.วิ.พ. มาตรา 27

จำเลยที่ 2 หุ้นส่วนผู้จัดการห้างฯ จำเลยที่ 1 ถึง แก่กรรมห้างฯ จำเลยที่ 1 ต้อง
เลิกกันและจัดให้มีการชำระบัญชี ว.หุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบห้างฯ จำเลยที่ 1 ไม่มี
อำนาจแต่งตั้ง ทนายสู้ คดีแทนห้างฯ จำเลยที่ 1 กระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบตั้งแต่ ว.
แต่งตั้ง ทนายสู้ คดีแทนจำเลยที่ 1 ต้อง เพิกถอนเสีย เพราะเป็นอำนาจของผู้ชำระ
บัญชี การที่จะอ้างเหตุฉุกเฉิน ตาม ป.พ.พ.มาตรา 802 ต้อง เป็นตัวแทนกันมาก่อน.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัดโดยมีจำเลยที่
2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ส่วนจำเลยที่ 3 เคยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 ได้
ออกจากการเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการก่อนฟ้องคดีนี้ยังไม่เกิน 2 ปี เมื่อประมาณเดือน
ธันวาคม 2526 ถึงเดือนมีนาคม 2528 จำเลยที่ 1 ได้สั่งซื้อและรับสินค้าไปจากโจทก์
หลายคราว แต่จำเลยที่ 1 ผิดนัดไม่ชำระหนี้ค่าสินค้าให้แก่โจทก์รวมทั้งดอกเบี้ยเป็น

เงิน 17,234,499.53 บาท จำเลยที่ 2 ที่ 3 จึงต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 เป็นส่วนตัวขอให้แก้โจทก์ หันของจำเลยทั้งสามเป็นหนี้ที่มีจำนวนแน่นอนถึงกำหนดชำระแล้ว และมีจำนวนเกินกว่า 100,000 บาท จำเลยทั้งสามมีหนี้สินล้นพ้นตัว ขอให้ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยทั้งสามเด็ดขาด และมีคำพิพากษาให้จำเลยทั้งสามล้มละลายต่อไป

จำเลยที่ 1 โดยนางวรารมณ์ แซ่ชื่อ หุ่นส่วน และจำเลยที่ 3 ยื่นคำให้การว่า จำนวนหนี้ตามฟ้องเป็นหนี้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและมีจำนวนยังไม่แน่นอน หนี้ตามฟ้องขาดอายุความ จำเลยยังคงประกอบธุรกิจอยู่ในสถานการณ์ค้าตามปกติ จำเลยไม่เคยแจ้งว่าไม่สามารถชำระหนี้ให้แก่โจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ไม่ยื่นคำให้การ

ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น ทนายจำเลยที่ 1 และที่ 3 ยื่นคำร้องว่านางวรารมณ์ แซ่ชื่อ แจ้งว่าจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 ได้ถึงแก่กรรม นางวรารมณ์ผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งในห้างฯ จำเลยที่ 1 จำเป็นต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราห้างฯ จำเลยที่ 1 แทนจำเลยที่ 2 เพื่อแต่งตั้งทนายควาเข้าแก้ต่างในคดีนี้ ปรากฏตามใบแต่งตั้งทนาย ซึ่งได้ยื่นไว้พร้อมกับคำให้การเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2530 ศาลชั้นต้นจึงสั่งจำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 2 เสียจากสารบบความ และต่อมาในวันที่ 9 พฤษภาคม 2531 ซึ่งเป็นวันนัดสืบพยานโจทก์ทนายจำเลยที่ 3 แถลงว่านางวรารมณ์ หุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบของจำเลยที่ 1 ทราบเรื่องการดำเนินคดีนี้แล้ว แต่ยืนยันว่าจะไม่ตั้งผู้ชำระบัญชีจำเลยที่ 1 ขอให้ศาลดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป ศาลชั้นต้นพิเคราะห์แล้วเห็นว่า เมื่อจำเลยที่ 1 ไม่ตั้งผู้ชำระบัญชีเข้ามาดำเนินคดีนางวรารมณ์ไม่มีอำนาจแต่งตั้งทนายเข้ามาดำเนินคดีแทนจำเลยที่ 1 จึงมีคำสั่งว่าจำเลยที่ 1 ขาดนัดพิจารณา ให้ดำเนินกระบวนการพิจารณาสำหรับจำเลยที่ 1 ไปฝ่ายเดียว และให้

เพิกถอนการดำเนินกระบวนการพิจารณาในส่วนที่นางวรารมภ์แต่งทนายเข้ามาดำเนินคดีแทนจำเลยที่ 1 โดยถือว่าเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาผิดระเบียบเสียทั้งหมด

จำเลยที่ 1 โดยนางวรารมภ์ แซ่ชื่อ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 โดยนางวรารมภ์ แซ่ชื่อ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงได้ตามรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 17 มีนาคม 2531 ว่า นายธานินทร์ วงประเสริฐจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของจำเลยที่ 1 ได้ถึงแก่กรรมไปก่อนโจทก์ฟ้องคดีนี้แล้ว ฉะนั้น ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เจริญยนต์ตากสิน จำเลยที่ 1 ซึ่งมีผู้เป็นหุ้นส่วนอยู่สองคนคือจำเลยที่ 2 และนางวรารมภ์ แซ่ชื่อ จึงต้องเลิกกัน เพราะสภาพความเป็นหุ้นส่วนย่อมไม่มีอยู่ต่อไปอีก หากจะดำเนินกิจการของห้างจำเลยที่ 1 อยู่ต่อไป ก็เท่ากับดำเนินการในกิจการส่วนตัวของนางวรารมภ์ แซ่ชื่อ เท่านั้น เมื่อห้างฯ จำเลยที่ 1 เลิกกันต้องจัดให้มีการชำระบัญชีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1247 ถึง 1273 นางวรารมภ์ แซ่ชื่อ จึงไม่มีอำนาจใด ๆ จะตั้งตนเองเป็นผู้แทนของจำเลยที่ 1 และแต่งทนายเข้ามาสู่คดีแทนจำเลยที่ 1 ได้ เพราะเป็นอำนาจของผู้ชำระบัญชี ตามมาตรา 1259 (1) การที่ศาลชั้นต้นเพิกถอนกระบวนการพิจารณาเป็นแต่นางวรารมภ์ แซ่ชื่อแต่งทนายเข้ามาสู่คดีแทนจำเลยที่ 1 เสียทั้งหมดเพราะถือว่าเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบนั้น ชอบด้วยกฎหมายแล้วส่วนที่นางวรารมภ์ แซ่ชื่อ อ้างประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 802 ว่าตนมีอำนาจดำเนินคดีในฐานะผู้แทนของจำเลยที่ 1 นั้น เห็นว่าการจะอ้างมาตราดังกล่าวนี้นี้จะต้องเป็นตัวแทนของจำเลยที่ 1 มาก่อนจึงจะมีอำนาจดำเนินการแทนจำเลยที่ 1 ในเหตุฉุกเฉินได้ เมื่อนางวรารมภ์ แซ่ชื่อ ไม่ได้เป็นตัวแทนของจำเลยที่ 1 จะเข้าดำเนินคดีแทนจำเลยที่ 1 เพราะเหตุฉุกเฉินไม่ได้

พิพากษายืน.

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-เดชา สุวรรณโณ-อัมพร เดชศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>